



INL Contingente Ispettivo in Sicilia ex art. 16
D.L. n. 48/2023 (conv. in Legge n. 85/2023)

Pec: DIL.sud@pec.ispettorato.gov.it

Verbale di primo accesso ispettivo n. 218/332 del 29/10/2024

Il giorno 29, del mese di Ottobre, dell'anno 2024, alle ore 10:10 i sottoscritti dott.ri CONCETTA TRILO E CLAUDIA ISGRÒ, in qualità di funzionari ispettivo/i appartenenti al contingente ispettivo di cui all'art. 16 del D.L. n. 48/2023 conv in Legge n. 85/2023 in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo, in (luogo dell'accesso) BARCELONA P.G. - VIA PROV. LE CENTINEO - PORTO SALVO - C. DA GIROTTA

SOGGETTO ISPEZIONATO:

Denominazione o ragione sociale: SERVICE CALATINO SOCIETA' COOPERATIVA
con sede legale a: PALAGONIA (CT) - PIAZZA DEL POPOLO N. 4
e sede operativa a: BARCELONA P.G. - VIA PROV. LE CENTINEO - PORTO SALVO
Tel. _____ fax _____ C. DA GIROTTA
email: _____
Codice Fiscale: _____
partita IVA 05791020877
Matricola INPS _____
codice sede _____
Codice cliente INAIL _____
PAT _____

LIBERO PROFESSIONISTA/CENTRO SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:

Studio GIOVANNI RACETTA corrente in CATANIA,
via _____ tel. 346 003 5578
email: _____

SOGGETTO PRESENTE (PERSONA CUI È CONSEGNATO IL VERBALE):

E' presente i/ Sig. ROBERTA MICALIZZI nato a MESSINA, il 23/02/1991 e
residente in ALI' TENDE (CT), via TIRO A SEGNO n. 8/A /; in qualità di
DIPENDENTE, identificato con: CIE N. CA 82171 N2 ril. da
CON ALI' TENDE il 28/01/2023 SCADENZA 23/2/2032

L'accesso ispettivo ha ad oggetto la verifica della regolarità amministrativa del personale trovato presente all'atto dell'accesso ispettivo per il periodo da GENNAIO 2023 a Ottobre 2024.

Nel corso dell'accesso ispettivo sono stati individuati i soggetti intenti nelle attività descritte nella Sezione I.

Sono state acquisite dichiarazioni da parte dei lavoratori indicati nella Sezione I, selezionati in base al seguente criterio:

- presenza al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo del giorno 29/10/2024;
- A CAMPIONE

Sono state compiute da parte dei verbalizzanti le seguenti attività:

- Accesso sul luogo di lavoro e propria qualificazione previa immediata esibizione della tessera ispettiva;
- Identificazione lavoratori visti e trovati intenti a lavoro previa richiesta dei relativi documenti d'identità tutti riconsegnati ai titolari; acquisite dichiarazioni con atto a parte;
- Avviso al datore di lavoro della possibilità di farsi assistere nel corso delle operazioni ispettive da un Consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato ai sensi della L. n.12/1979
- Verifica dell'avvenuta assunzione dei dipendenti di cui alla SEZ. I del presente verbale - trovati al lavoro al momento dell'accesso - e contraddistinti dai nn. 1-2-3-4 attraverso la consultazione delle banche dati in dotazione (P.a.v. NET INPS - Portale Smart - VI.CO.).

- Il data odierno è stato effettuato un controllo ispettivo in Botolleso P.G. presso lo stabilimento della società AGRUMI GEL S.R.L., in presenza degli ispi. tecnici INL, Ing. Giulio Silexio e Ing. Domenico Costabile, i quali si sono occupati delle parti tecniche di propria competenza mentre le verbalizzanti si sono occupate delle verifiche della regolarità dei rapporti di lavoro. È stato effettuato sopralluogo dello stabilimento, accompagnati dall'Ing. Roberto Nicolizzi. ^{Nel corso del} ~~Al momento~~ dell'accesso i risultati che non tutti i lavoratori presenti sono essenti della "AGRUMI GEL" ~~Società~~ in presenza parte del personale e, invece, alle dipendenze della Cooperativa "Service Palatino" e distaccato presso lo stabilimento in forza di contratto di rete di imprese denominato "AGRUMI CALATINO NETWORK - RETE DI IMPRESE", la cui sede è in Palagonia (CT). È stata presa visione del predetto contratto (Repertorio N. 6604 - Raccolta N. 4677) Notario Antonino Scialoja, registrato e esteso il 06/09/2021 al N. 32340 serie 1T. Del Registro presenza della data odierna è stato possibile riscontrare che la presenza di soli N. 3 dipendenti della "AGRUMI GEL" e N. 11 della cooperativa "SERVICE CALATINO". Si è proceduto ad acquisire le dichiarazioni di alcuni lavoratori e compagnia con atto sportato e del sig. Salvatore Turchesi (RSPP nonché dirigente). Viene acquisita copia del contratto di rete; elenco dipendenti cooperativa con specificazione dei presenti; busta paga settembre 2024 dipendenti, ^{osservazione} ~~osservazione~~ della qualità, Registro presenza dipendenti 29/10/2024.

Nel corso dell'accesso sono risultati presenti in azienda n. _____ lavoratori; per i lavoratori individuati ai nn. _____ della Sezione I del presente verbale - il datore di lavoro non è stato in grado di documentare la loro regolare occupazione, né gli stessi hanno potuto esibire alcuna documentazione attestante la propria regolare presenza al lavoro. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 14, D.Lgs. 81/2008:

☐ si procede con separato provvedimento alla sospensione dell'attività d'impresa:

- a decorrere dalle ore 12:00 del ____ / ____ / ____ per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- con decorrenza ed efficacia immediata per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dalla Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021

Si precisa che la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria potrà avvenire nelle seguenti modalità, previste dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/15:

- Stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, pur nel rispetto dei limiti quantitativi e della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2015;

Al fine di verificare la regolarità del personale di cui alla Sezione I oppure del personale iscritto a Libro Unico del Lavoro, è richiesta la seguente documentazione, riferita al periodo dal 01/23 al 09/21 (TUTTI I DIPENDENTI)

☒	Ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli Organi di vigilanza;
☒	Libro unico del lavoro
☒	Contratti di lavoro stipulati e sottoscritti dai lavoratori
☒	Elenchi riepilogativi mensili;
☒	Prospetti di paga sottoscritti unitamente ai relativi bonifici per il periodo dal <u>GEN 23</u> al <u>OTTOBRE 24</u>
☒	Ricevute di versamento dei contributi mod. F24, mod.DM10, o DURC in corso di validità;
☐	Denunce INAIL e estratto del cassetto assicurativo con situazione debitoria e creditoria;
☐	Edilizia: accantonamenti alla Cassa edile e relative denunce del personale occupato;
☒	Contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoratori; <u>CONTRATTO DI RETE</u>
☐	Comunicazioni di lavoro intermittente
☐	
☐	
☐	

È, inoltre, richiesta la seguente documentazione

☐	Documento di valutazione dei rischi;
☐	Edilizia: piano operativo di sicurezza;
☐	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
☐	Agricoltura: denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata dal ____ al ____
☐	Autotrasporti su strada: dischi dei cronotachigrafi e/o dati relativi ai tachigrafi digitali;
☐	Visite mediche lavoratori minori, notturni, e soggetti a sorveglianza sanitaria;
☐	Ultimo prospetto informativo L. 68/1999;
☒	Delega al professionista o all'associazione di categoria, ex art. 40, comma 1, L. 133/2008
☐	
☐	

Il datore di lavoro o chi lo assiste o la persona presente all'ispezione dichiara:

La documentazione sopra elencata dovrà essere esibita il 09/12/2024, presso _____ ovvero trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: DIL.sud@pec.ispettorato.gov.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: CONCEZIA.TRILO @ispettorato.gov.it

Si avverte che, non ottemperando a quanto sopra richiesto nei tempi e con le modalità stabilite nel presente verbale, o non presentandosi senza dare avviso al/i verbalizzante/i, si procederà nei confronti del/dei responsabile/i con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Sezione I

ELENCO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI SUL LUOGO DI LAVORO *

N.	Cognome e nome, documento d'identità	Luogo e data di nascita	Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività (descrizione analitica, abbigliamento e altri elementi utili. Indicare se acquisita dichiarazione)
1	CETTINA VENUTO CIE N. CA 9752712	MILAZZO (ME) 11/03/1990	ADDETTA AL LABORATORIO DI ANALISI (ACQUISITA DICHIARAZIONE)
2	GIOVANNI GIOIANNI PAT. ME 5399215 P	MESSINA 23/09/1997	ADDETTO LABORATORIO ANALISI (ACQUISITA DICHIARAZIONE)
3	SALVATORE IMBESI CIE CA 2306514	BARCELLONA P.G. 04/04/1961	DIPENDENTE VISTO NEI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RSPR- DICHIAR.
4	MICALIZZI ROBERTA CIE N. CA 82171N2	MESSINA 23/02/1991	INGEGNERE ADDETTA IMPIANTO DI DEPURAZIONE - ACQUISITA DICHIARAZIONE
5	CALABRO' PROVVIDENZA CIE N. CA 5090391 SCAD. 08/10/2032	BARCELLONA P.G. 08/10/1983	ADDETTA UFFICIO AMMINISTRATIVO ACQUISITA DICHIARAZIONE

Il presente verbale redatto in originale e copia si compone di n. 4 pagine, allegato incluso; letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 16:30 del giorno 29/10/2021, con riserva di adottare, al termine degli accertamenti, i provvedimenti di legge.

Luogo e data	Firma del/i verbalizzante/i	Firma della persona che riceve il verbale
--------------	-----------------------------	---

BARCELLONA P.G. / 29/10/2021 Conte Carlo - IN BUSTA CHIUSA -
CORRE DA RELATA

Il soggetto ispezionato viene informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, dall'INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. Qualora interessato, potrà esercitare i diritti di cui all'art 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Viene comunicato che il DPO è contattabile all'indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it

* Si precisa che in considerazione delle estensioni dello stabilimento non è stato possibile procedere all'identificazione di tutti i lavoratori della coop. presenti, così come risultato del Registro presente acquisito in copia. Si è, pertanto, proceduto all'identificazione di parte del personale della cooperativa, di cui all'elenco sopra. Sono stati acquisiti in copia i documenti di riconoscimento dei dipendenti presenti che non è stato possibile identificare. 4

RELATA DI NOTIFICA

Il/i sottoscritto/i TROLO CONCETTA E CLAUDIA ISGRO' quale/i
funzionario/i ispettivo/i appartenente/i al Contingente Ispettivo in Sicilia ex art. 16 D.L. n. 48/2023 (conv. in Legge
n. 85/2023) in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale:

al/alla sig./sig.ra	<u>COOPERATIVA "SERVICE CALATINO"</u>	
• mediante consegna in busta chiusa al sig.	<u>STO MICALIZZI ROBERTA</u>	
identificato a mezzo di:	<u>CIE: N. CA 82171 N2</u>	<u>COMUNE ALI' TERRE (ME)</u>
nella sua qualità di	<u>DIPENDENTE</u>	
Il quale si impegna a consegnarlo al legale rappresentante della ditta/società <u>COOPERATIVA</u> <u>SERVICE CALATINO</u> nel più breve tempo possibile.		
• mediante raccomandata A.R. inviata dall'Ufficio postale di: _____		
in quanto il datore di lavoro/la persona presente all'ispezione si è rifiutato/a di riceverlo		

Luogo e data	Firma del/i funzionario/i	Firma della persona che riceve il provvedimento
<u>BARCELONA / 29/10/2024</u>	<u>Concetta Trolo</u> <u>Claudia Isgro'</u>	<u>Roberto Miccalizzi</u>